

PODER JUDICIÁRIO
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO N.º **0505148-18.2010.4.05.8500**

REQUERENTE:

UNIÃO

REQUERIDO:

FRANCISCO GERALDO SANTOS

ORIGEM:

SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SERGIPE

RELATORA

SIMONE LEMOS FERNANDES

EMENTA/VOTO

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MILITAR INATIVO. ADICIONAL DE INATIVIDADE. SUPRESSÃO. MP Nº 2.131/2000. LEGALIDADE. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE PROVENTOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. INCIDENTE PROVIDO.

1. Pretende a União a modificação de acórdão que reconheceu o direito da parte autora ao restabelecimento do adicional de inatividade, suprimido por força da MP nº 2.131/2000. Alega que a jurisprudência do eg. STJ, assim como a da excelsa Suprema Corte, teria se firmado no sentido da ausência de direito adquirido do servidor público a regime jurídico, assegurada apenas a irredutibilidade de vencimentos.

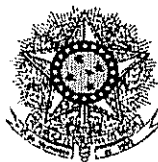
2. Razão assiste à recorrente. A orientação tanto da Suprema Corte quanto do eg. STJ sobre a matéria consolidou-se no sentido de que o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, podendo as parcelas que integram a sua remuneração ser modificadas por lei, desde que não resulte em redução do seu valor nominal total. No caso específico da supressão da parcela denominada "adicional de inatividade" dos proventos dos militares da reserva, por força da MP nº 2.131/2000, a jurisprudência das Cortes Superiores é pacífica no sentido de que tal mudança não implicou decurso remuneratório. Vejam-se, a propósito, os seguintes precedentes que ilustram o entendimento cristalizado:

Agravo regimental no agravo de instrumento. Militar. Adicional de inatividade. Supressão. MP nº 2.131/2000. Direito adquirido a regime jurídico. Impossibilidade. Princípio da irredutibilidade de vencimentos. Violação. Não ocorrência. Precedentes.

1. A jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, devendo ser preservado o valor nominal da remuneração, sob pena de ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimento.

2. A supressão do adicional de inatividade pela MP nº 2.131/2000 não afronta o princípio do direito adquirido, uma vez que não houve decurso na remuneração dos agravantes, conforme consignou o Tribunal de origem. 3. Agravo regimental não provido.

(AI 632933 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 07/02/2012, DJe 15/03/2012)



PODER JUDICIÁRIO
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

ADMINISTRATIVO. MILITAR. ADICIONAL DE INATIVIDADE MEDIDA PROVISÓRIA 2.131/2000. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. ACÓRDÃOS ORIUNDOS DO MESMO TRIBUNAL. SÚMULA 13/STJ.

1. É descabida a alegação de existência de direito adquirido, uma vez que a irredutibilidade dos vencimentos foi assegurada pela nova sistemática de remuneração instituída pela Medida Provisória 2.131/2000. Precedentes do STJ.

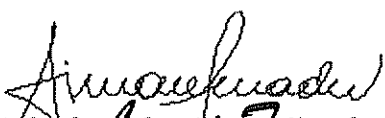
2. Acórdãos oriundos do mesmo Tribunal não se prestam à configuração de dissídio jurisprudencial (Súmula 13/STJ).

3. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no AREsp 67.423/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/02/2012, DJe 12/04/2012)

3. No caso concreto dos autos, o MM. Juiz sentenciante afirmou, expressamente, que a "supressão [do adicional de inatividade] não acarretou redução de vencimentos do autor". O acórdão recorrido não afasta esta conclusão, reformando a sentença apenas por força de posicionamento diverso adotado em julgamento de Recurso Extraordinário. Logo, considerada a situação fática apurada, de que não houve decurso remuneratório com as modificações introduzidas pela MP nº 2.131/2000, não há que se falar em ilegalidade na supressão da parcela vindicada, já que a reestruturação da carreira trouxe compensações diversas.

4. Incidente provido, para restabelecer a sentença monocrática, que julgou improcedente o pedido inicial. É como voto.


Simone Lemos Fernandes

Juíza Federal Relatora

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, dar provimento a este Incidente de Uniformização, termos do voto da Relatora.

Brasília, 15 de maio de 2012.


Simone Lemos Fernandes

Juíza Federal Relatora



Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

CERTIDÃO DE JULGAMENTO

QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO

Presidente da Sessão.	MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocurador-Geral da República:	ANTÔNIO CARLOS PESSOA LINS
Secretário(a):	VIVIANE DA COSTA LEITE
Relator(a):	JUÍZA FEDERAL SIMONE DOS SANTOS LEMOS FERNANDES
Requerente:	UNIÃO
Proc /Adv.:	PROCURADORIA-GERAL DA UNIÃO
Requerido(a):	FRANCISCO GERALDO SANTOS
Proc /Adv.:	ANTONIO JORGE SANTOS OLIVEIRA
Origem:	SE - SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SERGIPE
Proc Nº.:	0505148-18 2010 4 05 8500

CERTIDÃO

Certifico que a Egrégia Turma de Uniformização, ao apreciar o processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão: a Turma, por unanimidade, conheceu do incidente de uniformização e deu-lhe provimento, nos termos do voto do(a) Juiz(a) Relator(a).

Participaram da sessão de julgamento, os Srs Juizes e Sras Juízas Federais: SIMONE LEMOS FERNANDES, ANTONIO SCHENKEL, VANESSA MELLO, VLADIMIR VITOVSKY, ALCIDES SALDANHA, PAULO ARENA, JORGE GUSTAVO MACEDO COSTA, JANILSON SIQUEIRA, ADEL AMÉRICO DE OLIVEIRA e ROGÉRIO MOREIRA ALVES

Brasília, 15 de maio de 2012

VIVIANE DA COSTA LEITE
Secretário(a)